

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5647/2533

พนักงานอัยการ จังหวัดสุพรรณบุรี
นางฟอง เสาวรส
นายไชยา หรือ โต สว่างศรี

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 288

จำเลยอายุ 17 ปี ต้อนฝูงโคไปตามทาง ผู้ตายอายุ 43 ปีรูปร่างใหญ่กว่าจำเลย ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปไม่ได้เพราะฝูงโคเดินเกะกะ จึงดำและหาว่าจำเลยกลั่นแกล้ง ผู้ตายจอดรถจักรยานยนต์แล้วเข้ามาตบหน้าจำเลย 4 ที จำเลยถอยหนี ผู้ตายเข้ามาจะตบซ้ำ จำเลยจึงชักมีดปลายแหลมออกมาและพูดห้ามอย่าเข้ามาแต่ผู้ตายยังเข้ามาเตะจำเลยที่ลำตัว 2 ที กับเข้าแย่งมีดได้แล้วแทงจำเลยที่บริเวณหน้าอกซ้าย 1 ที ถือเป็นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย จำเลยแย่งมีดจากผู้ตายคืนมาแล้วแทงผู้ตายหลายที แต่มิได้เลือกว่ามีดจะถูกบริเวณใดของร่างกายและแทงไปเพื่อหยุดยั้งการทำร้ายของผู้ตาย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘และริบ
ผิดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเหตุบันดาลโทสะ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๗๒ จำเลยอายุ ๑๗ ปี ลด มาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๕ จำคุก ๔ ปี ริบมิดของ กลาง

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง คดีมิดของกลางให้จำเลย

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าขณะที่จำเลยต้อนฝูงโคกลับบ้านมาตามทาง ผู้ตาย ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปไม่ได้ เพราะฝูงโคเดินเกะกะตามทาง ผู้ตายเกิดอารมณ์ เสียจึงได้ด่าจำเลยด้วยถ้อยคำหยาบคาย และหาว่ากลั่นแกล้งผู้ตาย ผู้ตายจอดรถ จักรยานยนต์แล้วเข้ามาตบหน้าจำเลย ๔ ที จำเลยว่า ไม่ได้แกล้งมาตบทำไม และ ถอยหนีผู้ตายเข้ามาจะตบซ้ำอีก จำเลยจึงชักมีดปลายแหลมซึ่งเป็นมีดที่ใช้ตัดไม้ ออกมาและพูดห้ามอย่าเข้ามา แต่ผู้ตายยังเข้ามาเตะจำเลยที่ลำตัว ๒ ที จำเลยล้มลงและ ลุกขึ้น ผู้ตายเข้าแย่งมีดได้แล้วแทงถูกจำเลยที่บริเวณหน้าอกซ้าย ๑ ที่มีบาดแผล ขณะนั้นผู้ตายยังจับแขนจำเลยอยู่ จำเลยจึงแย่งมีดจากผู้ตายคืนมาแล้วแทงผู้ตาย ผู้ ตายได้รับบาดแผลหลายแห่ง ที่ศีรษะด้านบน ๑ แผลหนึ่งศีรษะเปิดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖ เซนติเมตรบริเวณใต้หูขวา ๑ แผล บริเวณกลางหน้าอก ๒ แผล บริเวณใต้ชายโครง ๓ แผล บริเวณต้นขาซ้ายด้านหน้า ๑ แผล และมีลำไส้ไหล ออกมากองที่หน้าท้อง บาดแผลดังกล่าวเกิดขณะชุลมุนแย่งมีดกันมิได้เลือกว่ามีดจะ ถูกบริเวณส่วนใดของร่างกาย ส่วนบาดแผลที่ชายโครงและที่ท้องมีไส้ไหลออกมาน่า จะเกิดเมื่อจำเลยแย่งมีดได้แล้วแทงผู้ตายขณะกอดปล้ำกัน และวินิจฉัยว่าผู้ตาย อายุ ๔๓ ปี มีศักดิ์เป็นลุงจำเลย และมีรูปร่างใหญ่กว่าจำเลยซึ่งมีอายุเพียง ๑๗ ปี

ผู้ตายเข้ามาตบหน้าจำเลย ๔ ที่ จำเลยชักมีดขู่แต่ผู้ตายเข้ามาเตะจำเลยอีก ๒ ที่ จนจำเลยล้มลงแล้วยังเข้ามาแย่งมีดได้แล้วแทงจำเลยถูกหน้าอกซ้ายใต้ราวนมซึ่งเป็นบริเวณที่สำคัญ ๑ ที่ เป็นอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย แม้ว่าจำเลยจะแทงผู้ตายในขณะนั้นหลายครั้ง ก็กระทำไปเพื่อหยุดยั้งการทำร้ายของผู้ตาย จึงเป็นการป้องกันสิทธิของตนพอสมควรแก่เหตุการณ์กระทำของจำเลยเป็นการป้องกันโดยชอบ

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงวิทยุ-จองค์ทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ